الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف العقيقة وحكمها ووقتها :

١- تعريف العقيقة :

العقيقة لغة : مشتقة من العق وهو القطع ، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة .

وشرعاً : ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره .

وهي من حق الولد على والده .

٢- حكم العقيقة :

العقيقة سنة مؤكدة ؛ لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى)[١] ، ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)[٢] ، ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : (من وُلد له ولد ، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك)[٣] . ومعنى ينسك : يذبح .

٣- وقت العقيقة :

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه ، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته ؛ لحديث سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه)[٤] .

---

(١) أخرجه البخاري (٦/٢١٧) .

(٢) رواه أحمد (٥/٧ ، ٨ ، ١٢) ، وأبو داود برقم (٢٨٣٧) وما بعدها ، والترمذي برقم (١٥٢٢) ، والنسائي (٧/١٦٦) وما بعدها ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/٢٣٧) ، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣٦) .

(٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٤٢) وما بعدها ، والنسائي (٧/١٦٢) ، وأحمد (٢/١٨٢) وما بعدها ، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٢٨) .

(٤) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم ٢ من هذه الصفحة) .